

0082470-70.2002.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu

Jose de Jesus Brandão Viana

Vistos.

Jose de Jesus Brandão Viana, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao artigo 155, "caput", do CP.

Decido.

A denúncia foi recebida em 21/11/2002 (fls. 37) e o processo suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP em 28/07/2003 (fls. 70).

De acordo com a súmula 415 do C. STJ, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0082470-70.2002.8.26.0050 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 28 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de

Direito o(a) Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0082470-70.2002.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu

Jose de Jesus Brandão Viana

Vistos.

Jose de Jesus Brandão Viana, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao artigo 155, "caput", do CP.

Decido.

A denúncia foi recebida em 21/11/2002 (fls. 37) e o processo suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP em 28/07/2003 (fls. 70).

De acordo com a súmula 415 do C. STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada, tendo, portanto, voltado a correr em 28/07/2011. Tendo transcorrido mais de 08 anos desde o retorno do cômputo do prazo prescricional.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Jose de Jesus Brandão Viana, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do CP, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em abstrato.

P.R.I.C. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo; atualize-se o histórico de partes; cumpra-se o artigo 123 quanto aos bens apreendidos.
São Paulo, 28 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito